# Kontrola społeczna, wiktymologia i klasyczne koncepcje karania

## Sprawca, osoba pokrzywdzona i reakcja społeczna

Kryminologia pyta zarówno o to, **dlaczego ludzie popełniają przestępstwa**, jak i o to, jak powstają zakazy, jak społeczeństwo reaguje na ich naruszanie i jakie są skutki tej reakcji. Perspektywa sprawcy, perspektywa osoby pokrzywdzonej oraz perspektywa instytucji kontroli dotyczą różnych aspektów tego samego zdarzenia.

**Socjalizacja** jest procesem uczenia się norm, wartości i sposobów uczestniczenia w życiu społecznym. **Internalizacja** oznacza przyswojenie norm i wartości jako własnych: człowiek może ich przestrzegać również wtedy, gdy nie jest bezpośrednio obserwowany. Sama znajomość zakazu nie jest jeszcze jego internalizacją. Źródło uzupełnienia: OpenStax, *Introduction to Sociology*, rozdział o socjalizacji, 2015.

## Wiktymologia i następstwa pokrzywdzenia

**Wiktymologia** bada pokrzywdzenie, osoby pokrzywdzone, okoliczności wiktymizacji, relacje ze sprawcą oraz reakcje otoczenia i instytucji. Analiza ryzyka i przebiegu zdarzenia nie oznacza przypisywania pokrzywdzonej osobie odpowiedzialności za działanie sprawcy.

| Pojęcie | Znaczenie | Przykład dydaktyczny |
|---|---|---|
| Wiktymizacja pierwotna | Bezpośrednie następstwa przestępstwa: szkoda fizyczna, psychiczna, materialna lub społeczna. | Obrażenia i utrata poczucia bezpieczeństwa po napaści. |
| Wiktymizacja wtórna | Dodatkowa krzywda wynikająca ze sposobu reagowania instytucji albo otoczenia. | Upokarzające traktowanie podczas zgłaszania przestępstwa, obwinianie lub lekceważenie cierpienia. |
| Ponowna wiktymizacja | Kolejne doświadczenie pokrzywdzenia przestępstwem. | Następna napaść na tę samą osobę. |

Wiktymizacja wtórna nie jest synonimem ponownego przestępstwa. Pomoc powinna uwzględniać bezpieczeństwo, informowanie o postępowaniu, wsparcie i poszanowanie godności. Źródło: ONZ, *Handbook on Justice for Victims*, 1999, rozdział I, opis i dostęp do publikacji w Office of Justice Programs. To podręcznik standardów pomocy, uwzględniający różnice między systemami prawnymi; nie stanowi badania częstości wiktymizacji w jednej populacji.

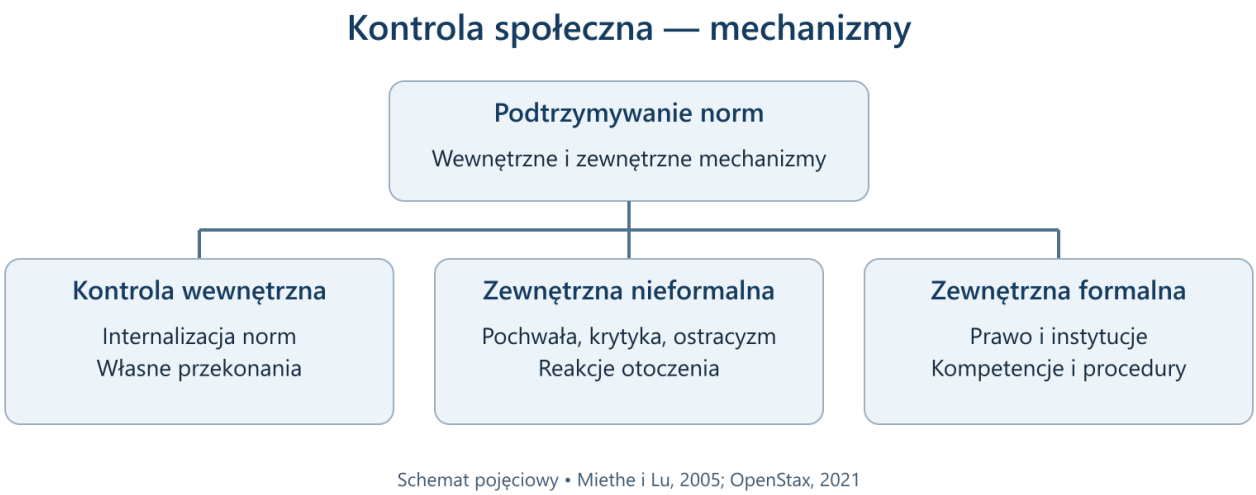
Powiązanie: Przemoc, zgoda i wiktymizacja oraz następstwa traumy. Pokrzywdzenie i diagnoza PTSD nie są pojęciami zamiennymi.

## Instytucje i mechanizmy kontroli społecznej

**Kontrola społeczna** obejmuje mechanizmy podtrzymywania norm i reagowania na ich naruszanie. Może działać przez przyswojone przekonania, reakcje innych ludzi i sformalizowane działania instytucji.

| Mechanizm | Przykłady | Sposób działania |
|---|---|---|
| Kontrola wewnętrzna | Zinternalizowane normy, przekonania moralne. | Jednostka uznaje określone zachowanie za właściwe lub niedopuszczalne. |
| Kontrola zewnętrzna nieformalna | Rodzina, znajomi, otoczenie; ostracyzm, krytyka, pochwała. | Aprobatą lub dezaprobatą reguluje zachowanie w relacjach społecznych. |
| Kontrola zewnętrzna formalna | Prawo, policja, sądy, instytucje wykonujące kary. | Działa na podstawie określonych kompetencji i procedur. |

**Sankcja** może być negatywna, np. kara lub wykluczenie, albo pozytywna, np. nagroda i uznanie. Religia może uczestniczyć zarówno w socjalizacji i internalizacji norm, jak i w kontroli instytucjonalnej. Nie każda formalna sankcja jest karą kryminalną. Źródło: Terance D. Miethe i Hong Lu, *Punishment: A Comparative Historical Perspective*, Cambridge University Press, 2005, rozdział 1; OpenStax, 2021, „Deviance and Control”.




**Schemat.** Mechanizmy kontroli społecznej. Linie porządkują pojęcia; nie przedstawiają udowodnionego ciągu przyczyn przestępstwa. Opracowanie dydaktyczne na podstawie Miethe i Lu (2005) oraz OpenStax (2021).

**Penologia** zajmuje się karą, jej uzasadnieniami, funkcjami, stosowaniem i następstwami. Łączy pytanie o sposób działania instytucji karania z oceną ich skuteczności i dopuszczalności. Rozwinięcie: instytucja kary i utylitaryzm.

## Władza, przemoc fizyczna i przemoc symboliczna

### Max Weber - państwo i legitymizacja przemocy

W klasycznym ujęciu **Maxa Webera** państwo skutecznie rości sobie na określonym terytorium monopol prawomocnego używania przemocy fizycznej. Nie znaczy to, że każda przemoc funkcjonariusza jest legalna lub moralnie usprawiedliwiona. Pojęcie legitymizacji dotyczy uznawania uprawnienia do sprawowania władzy. Źródło: Max Weber, *Politik als Beruf*, 1919, tekst pierwotny.

### Pierre Bourdieu - narzucanie kategorii postrzegania

**Władza symboliczna** polega na zdolności do narzucania nazw, znaczeń i klasyfikacji rzeczywistości, które zyskują społeczne uznanie. **Przemoc symboliczna** wiąże się z utrwalaniem dominacji przez kategorie traktowane jako naturalne i oczywiste także przez osoby podporządkowane. Socjalizacja i internalizacja pomagają wyjaśniać, jak społeczne hierarchie mogą być odtwarzane bez każdorazowego użycia przymusu fizycznego.

Prawo, instytucje i autorytet nauki mogą nadawać klasyfikacjom szczególną trwałość. Przykładem problemu jest przedstawianie podporządkowanej grupy jako z natury niezdolnej do samodzielnego życia, a następnie uzasadnianie jej kontroli taką etykietą. Nie wynika z tego, że każda klasyfikacja naukowa lub prawna jest przemocą. Źródło: Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, 1977, rozdział 4: podstawy teorii władzy symbolicznej.

### Historyczne ideologie wykluczenia

Historyczne pojęcia „upośledzenia moralnego”, darwinizmu społecznego i hierarchii ras służyły przypisywaniu niektórym grupom trwałej niższości. **Darwinizm społeczny** przenosił wyobrażenie walki i selekcji na stosunki społeczne, traktując dominację jako rzekomo naturalny stan. Tych ideologicznych uzasadnień nierówności nie należy utożsamiać z teorią ewolucji biologicznej.

**Francis Galton** wprowadził termin „eugenika” w 1883 r. Eugenicy zakładali możliwość „ulepszania” populacji przez sterowanie rozrodczością i eliminowanie cech uznanych przez nich za niepożądane. Były to błędne uproszczenia dziedziczenia złożonych właściwości człowieka. Późniejsza eugenika wykorzystywała także zniekształcone interpretacje genetyki Mendla; genezy całego ruchu nie można sprowadzać do poprawnego zastosowania praw Mendla. Przymusowa sterylizacja i segregacja były narzędziami krzywdzącej polityki, a nie naukowo uzasadnioną profilaktyką przestępczości. Źródło: National Human Genome Research Institute, *Eugenics and Scientific Racism*, materiał instytucjonalny, b.r., dostęp 10.11.2026.

**Kolonializm, niewolnictwo, ludobójstwo, lobotomia i przymusowa sterylizacja** stanowią różne historyczne zagadnienia związane z podporządkowaniem, przemocą lub ingerencją w człowieka. Nie tworzą jednego procesu ani następstwa jednej teorii. Analiza legitymizacji pyta, kto uzasadniał dane działanie, jakim autorytetem i wobec jakiej grupy. Rozróżnienie opisu historycznego od usprawiedliwienia przemocy prowadzi do problemu granic władzy.

## Paradygmaty kryminologii

**Paradygmat** to zespół przyjmowanych założeń, pojęć, teorii i metod, który wyznacza sposób stawiania pytań badawczych. Odmienne paradygmaty mogą koncentrować się na decyzji sprawcy, uwarunkowaniach zachowania albo społecznym tworzeniu zakazów i kontroli.

| Podejście | Główny punkt ciężkości |
|---|---|
| Klasyczne | Wolna wola, wybór zachowania, prawne granice karania i prewencyjne oddziaływanie sankcji. |
| Pozytywistyczne | Empiryczne poszukiwanie uwarunkowań zachowania; historycznie także próby klasyfikowania sprawców według cech biologicznych. |
| Neoklasyczne | Modyfikowanie klasycznego obrazu odpowiedzialności i wyboru z uwzględnieniem zróżnicowania sprawców i okoliczności. |
| Krytyczne, w tym radykalne | Władza, nierówności, selektywność kryminalizacji i kontroli. |

| Podejście | Główny punkt ciężkości |
|---|---|
| Krytyczne i refleksyjne | Badanie również własnych kategorii poznawczych i roli wiedzy w definiowaniu problemów społecznych. |

Jest to mapa orientacyjna: nurty nie stanowią rozłącznych etapów, po których wcześniejsze pytania całkowicie zanikają. Źródła uzupełnienia: Pamela J. Schram i Stephen G. Tibbetts, *Introduction to Criminology: Why Do They Do It?*, wyd. 2, SAGE, materiały wydawcy do rozdziałów 3-5 i 11, b.r.; Bourdieu (1977), źródło wyżej. Zob. metoda, metodologia i paradygmat.

## Paradygmat klasyczny i oświeceniowa reforma karania

Klasyczne myślenie o przestępstwie rozwijało się od XVIII wieku w związku z oświeceniem, humanitaryzmem, ideą podziału władz, umowy społecznej oraz ograniczania arbitralności karania. **Indeterminizm** akcentuje zdolność wyboru; model **homo oeconomicus** przedstawia człowieka jako rozważającego korzyści i koszty działania. Jest to model teoretyczny, a nie ustalenie, że każdy sprawca zawsze przeprowadza trafny rachunek.

Przedmiotem odpowiedzialności ma być **czyn**, a nie sam status, pochodzenie czy przypisana człowiekowi „zła natura". Pesymistyczna wizja możliwości nadużywania wolności uzasadnia potrzebę reguł współżycia, ale reguły te mają ograniczać również władzę karzącą.

### Cesare Beccaria

**Cesare Beccaria, *O przestępstwach i karach* (*Dei delitti e delle pene*), 1764** - podstawowe postulaty reformy:

- przestępstwa i kary powinny wynikać z ustawy, a nie z arbitralnej decyzji sędziego;
- równość wobec prawa przeciwstawia się uprzywilejowaniu ze względu na pozycję społeczną;
- kara powinna być proporcjonalna i ograniczona do tego, co konieczne;
- większe znaczenie ma pewność i szybkość reakcji niż skrajna surowość;
- krytyka tortur i kary śmierci prowadzi do poszukiwania innych sankcji, w tym pozbawienia wolności.

Są to historyczne postulaty normatywne. Nie stanowią same przez się współczesnego pomiaru skuteczności konkretnej sankcji. Źródło: Beccaria, 1764, tekst dzieła i rozdziały. Dzisiejsza zasada ustawowości oraz indywidualizacja odpowiedzialności: podstawy odpowiedzialności karnej.

### Immanuel Kant - odpłata i granice instrumentalnego traktowania

W historycznej koncepcji **Immanuela Kanta** karanie uzasadnia zasłużona odpłata za popełnione przestępstwo. Sprawcy nie wolno traktować wyłącznie jako środka do osiągania korzyści przez innych. Kara odwetowa, czyli retrybutywna, jest uzasadniana przeszłym czynem i sprawiedliwością, a nie samym przewidywanym efektem odstraszania.

Nie należy utożsamiać odpłaty z prywatną zemstą ani przypisywać Kantowi wszystkich funkcji współczesnych kar. **Odstraszanie, uniemożliwienie dalszych czynów i resocjalizacja** to odrębne cele, wymagające własnego uzasadnienia. Źródło: Immanuel Kant, *Die Metaphysik der Sitten*, 1797, część o prawie karania, tekst pierwotny.

### Jeremy Bentham - użyteczność i zapobieganie

**Jeremy Bentham** wiąże ocenę kary z jej następstwami. Kara sama jest dolegliwością i wymaga uzasadnienia spodziewanym zapobieganiem większemu złu. Uzasadnienie utylitarne kieruje uwagę na przyszłe skutki, podczas gdy retrybutywne akcentuje odpłatę za przeszły czyn. Rozwinięcie wraz ze źródłem pierwotnym: Jeremy Bentham i utylitaryzm.

## Powiązania

- Pomiar i wyjaśnianie przestępczości - paradygmat wpływa na pytania; dane i metoda służą sprawdzaniu wyjaśnień.
- Społeczne konstruowanie przestępstwa - rola władzy w definiowaniu naruszeń norm.
- Uzasadnienia karania - odpłata i zapobieganie jako różne racje.
- Mechanizmy ochrony praw człowieka - kontrola działań instytucji i ochrona przed nadużyciem władzy.

Źródła internetowe: dostęp 10.11.2026.